

0000562-73.2016.8.26.0252

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER
Comarca: Ipaussu
Foro: Foro de Ipaussu
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... e de um outro que já respondia por tráfico de drogas, ele diz que nunca teve nenhum outro processo de outras coisas. Danilo confirma os fatos narrados na denúncia, diz que as drogas eram dele, que ele consome e dividia em pequenos saquinhos para ser mais fácil de esconder na cueca. Indagado, afirma que já foi condenado por tráfico duas vezes em São Paulo, admitiu as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu - SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000562-73.2016.8.26.0252 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000562-73.2016.8.26.0252

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Danilo Bruno Guerra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

Danilo Bruno Guerra, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia:

"Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2016, por volta das 10hs, na Penitenciária da cidade de Bernardino de Campos, localizada na Rodovia SP 270, km 333, nesta comarca de Ipaussu, DANILO BRUNO GUERRA, qualificado às fls. 08, trazia consigo e guardava, para fins de posterior entrega ao consumo de terceiros, droga, consistente em "16 trouxinhas de maconha, com peso líquido de 5,1g" (fls. 11), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme se apurou, o denunciado estava preso na Penitenciária de Bernardino de Campos.

Na data dos fatos, agentes penitenciários revistaram DANILO e localizaram dentro de sua cueca "16 trouxinhas de maconha", embaladas e prontas para entrega ao consumo de terceiros. O denunciado negou a propriedade das drogas, dizendo que pegou por engano a cueca de outro detento (fls. 16).

Destarte, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, revela claramente a destinação ao consumo de terceiros.

Laudo Pericial definitivo juntado a fls. 15."

Laudo pericial toxicológico (fls. 15/16).

Folha de antecedentes (fls. 34/38).

O réu foi notificado (fl. 50) e apresentou resposta à acusação (fls. 53/64).

Rejeitada a denúncia, foi interposto recurso em sentido estrito (fls. 91/96), contrarrazoado às fls. 102/114).

Recebida a denúncia em 19 de Abril de 2018 (fl. 130/136).

Em fase de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o acusado, pelo sistema audiovisual.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, com a fixação da pena acima do mínimo legal considerando tratar-se de reincidente. Apontou a inaplicabilidade da minorante do parágrafo 4º da Lei de Tóxicos. Requereu seja reconhecida a causa de aumento do artigo 40, III resultando em regime inicial fechado. Por fim, apontou ser incabível a substituição da pena, bem como a suspensão condicional do processo.

De outro lado, a defesa pleiteou pela absolvição e subsidiariamente pela desclassificação da imputação da denúncia do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de nº 11.343/2006) para o delito de uso de entorpecentes (artigo 28 da mesma lei) e apenamento mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, pela qual se busca apurar a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos narrados na denúncia.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que deve se operar a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, além da pequena quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado (cerca de cinco gramas de maconha), as testemunhas não trouxeram quaisquer elementos que indicassem que as drogas eram destinadas a terceiros.

A materialidade do delito de porte de drogas para consumo pessoal está demonstrada pela comunicação de evento de fls. 05/08 e respectivos depoimentos, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo de constatação (fls. 12) e pelo laudo pericial toxicológico (fls. 15/16), que atestou positivo para a substância entorpecente maconha, substância esta considerada ilícita pela Portaria 344/1998 SVS/MS.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo.

O acusado, ao ser interrogado em juízo negou a prática delitiva, apesar de confessar que a droga lhe pertencia. Disse que está preso atualmente, mas que antes trabalhava no restaurante de seu pai em Interlagos, São Paulo, que estudou até o primeiro colegial. É amasiado, e sua amásia está grávida. Questionado sobre o processo que está respondendo e de um outro que já respondia por tráfico de drogas, ele diz que nunca teve nenhum outro processo de outras coisas. Danilo confirma os fatos narrados na denúncia, diz que as drogas eram dele, que ele consome e dividia em pequenos saquinhos para ser mais fácil de esconder na cueca. Indagado, afirma que já foi condenado por tráfico duas vezes em São Paulo, admitiu as propriedades das drogas, e explicou que adquiriu dentro do presídio trocando por sua alimentação, mas não sabe o nome de quem lhe vendeu, pois na cadeia se chamam por apelido. Afirma que na época não confessou pois tinha medo.

A versão do acusado não restou afastada pela prova produzida em juízo pela acusação, que, como dito, não conseguiu comprovar a destinação dos entorpecentes a terceiros.

A testemunha Eduardo Alexandre Candido, agente penitenciário, disse que estava fazendo procedimento de blitz e, como de costume, os presos saem da cela só de

cueca. Na frente do funcionário, o custodiado deve tirar a cueca e passar a mão no elástico. Contou que quando foi realizar a revista no acusado, ele passou rapidamente as mãos pelo elástico. O agente pediu para que passasse mais uma vez e então Danilo jogou a cueca no chão, momento em que o depoente pisou em cima e sentiu que havia um volume. Rasgou a cueca e encontrou a droga porcionada em pacotinhos. Relatou que o réu assumiu a propriedade da cueca e da droga, dizendo que eram para seu consumo. Nunca presenciou o acusado vendendo drogas.

Maurício Pansanato Mira, agente penitenciário, disse que não conhece Danilo. Sobre os fatos, a testemunha diz que por conta de fazer tempo, tinha até se esquecido do caso, mas se recorda que foram fazer uma "blitz" na cela, e encontraram as drogas, entregando tudo ao chefe e fazendo o procedimento. Não se recorda do que o indiciado lhe disse ao ser pego, e acredita que na época a droga se tratava de maconha. Após lerem a quantidade de drogas que consta na denúncia, é indagado se recorda de algo e diz que não, pois faz tempo, e que na época trabalhava de dia e hoje em dia trabalhava no período noturno.

Desta forma, a prova constante dos autos, portanto, deixa dúvidas a respeito da efetiva traficância, sendo que, nesse caso, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, não se pode condená-lo pelo crime do art. 33, Lei nº 11.343/06.

Assim, na forma do art. 383, CPP, realizado o emendatio libelli e desclassifico a conduta narrada na denúncia para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06.

E, operada a desclassificação, em razão do transcurso do prazo prescricional bienal entre a data do recebimento da denúncia (19/04/2018 - fls. 130/136) e a presente data, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade abstrata.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANILO BRUNO GUERRA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 109 do Código Penal combinado com o artigo 30 da Lei 11.343/2006.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Regularizados os autos, Arquivem-se.

Ipaussu, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA